ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 1597/D-18

г. Ташкент 10.11.2025_ г.

ООО «ZIYOSAD SERVIS», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Зиёвиддинова З.З., действующий на основании Устава, с одной стороны стороны, **ООО «SUPPORT SAMARQAND»**, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора **Д.Т.Абдуллаева**, действующего на основании **Устава**, с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить товары народного потребления для использования в предпринимательской деятельности (в дальнейшем именуется «Товар»), согласно Прейскуранту цен на товары - (Приложение №1 к Договору), которая подписывается сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Товар может поставляться отдельными партиями. Наименование, ассортимент, количество, цена и стоимость отдельной партии Товара определятся в порядке, определенном в разделе 3 настоящего Договора.

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар принадлежит ему на законных основаниях, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременена другими правами третьих лиц.

1.4. Срок годности товара на момент поставки не может быть менее 60% от установленного производителем срока годности.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая цена Договора определяется как совокупная стоимость всего поставленного Покупателю Товара за весь период действия настоящего Договора с учетом НДС, на основании Спецификаций и/или выставленных счет-фактур, Товарных накладных, подтверждающих передачу Товара Покупателю.

2.2. Цена за каждую единицу Товара устанавливается в утверждаемом сторонами прейскуранте цен на Товары, который имеет юридическую силу до момента утверждения нового прейскуранта цен. Поставщик вправе изменить цены на Товары путем уведомления Покупателя за 30 дней до предполагаемой даты изменения цены, что должно быть оформлено соответствующим дополнительным соглашением, подписанным Сторонами.

2.3. Оплата 100% партии Товара производятся в размере 100% стоимости за поставленную партию Товара, согласованную в порядке указанном в подпунктах 3.1.1. - 3.1.4. в течение 7 календарных дней с даты поставки Товара

2.4. Оплата Товара производится в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Оформление поставки осуществляется в следующем порядке:

3.1.1. Каждый раз, когда будет необходимо, Покупатель направляет Поставщику заявку на соответствующую партию Товара, в которой указывается ассортимент, количество и адрес поставки данной партии Товара.

3.1.2. Заявка может подаваться Покупателем путем направления сообщения на адрес электронной почты Поставщика, указанный в настоящем Договоре или посредством обмена электронными сообщениями между Сторонами через Мессенджер Телеграм или иным способом, согласованным Сторонами.

3.1.3. Поставщик в течение 2-х рабочих дней должен либо согласовать, либо отказаться от поставки партии Товара по заявке. Подтверждением согласия на поставку соответствующей партии Товара будет являться отправление Спецификации со стороны Поставщика, в котором будут указаны ассортимент, количество, цена за единицу и общая стоимость соответствующей партии Товара.

3.1.4. В случае если цена за единицу Товара, указанная в Спецификации соответствует цене за единицу Товара, установленной в утверждаемом сторонами прейскуранте цен на Товары в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Договора, Покупатель подписывает Спецификацию

3.1.5. В случае если цена за единицу Товара, указанная в Спецификации не соответствует цене за единицу Товара, установленной в утверждаемом сторонами прейскуранте цен на Товары в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Договора, Покупатель вправе отказаться от подписания спецификации такой отказ не будет являться нарушением своих обязательств со стороны Покупателя. В таком случае Стороны согласовывают дальнейший порядок поставки и оплаты соответствующей партии Товара, либо посредством заключения соответствующего дополнительного соглашения, либо посредством подписания отдельной спецификации с указанием цен, стоимости, сроков и порядка поставки данной партии Товара.

3.1.6. Наименование, цена, количество, номенклатура (ассортимент), общая стоимость соответствующей партии Товара считаются согласованными с момента подписания сторонами договора и Спецификации.

3.1.7. Срок поставки соответствующей партии Товара, согласованной согласно подпунктам 3.1.13.1 – 3.1.6 партии составляет 3(три) рабочих дней с даты подписания Спецификации сторонами настоящего Договора.
3.1.8. Вместе с Товаром Поставщик обязан передать Покупателю товарную накладную и счет-фактуру в которых должны быть отражены количество Товара и дата приемки Покупателем. При оформлении счетов-фактур Стороны обязуются соблюдать требования, предусмотренные в Приложении №2 к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан № 489 от 14.08.2020 г.
3.1.9. В день поставки партии Товара Поставщик выставляет электронный счет-фактуру (ЭСФ) через автоматизированную информационную систему электронного документооборота. В свою очередь Покупатель в течение 10 (десяти) дней со дня получения ЭСФ подтверждает его через свой персональный кабинет в автоматизированной информационной системе электронного документооборота. Непосредственно при передаче Товара Поставщик предоставляет Покупателю два экземпляра товарной накладной, в которых указывается наименование Товара, ассортимент, количество товарных единиц и их стоимость. Накладные подлежат подписанию со стороны доверенного лица Покупателя в подтверждение того, что он получил соответствующую партию Продуктов. Один экземпляр накладной выдается Покупателю, а другой остается у Поставщика.
3.1.10. Датой исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товара (ее части) в зависимости от согласованных условий поставки, считается дата принятия и подписания Покупателем счёт-фактуры указанного в п.3.1.8
3.1.11. Право собственности, а также риск случайного повреждения и гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента исполнения обязательства по передаче Товара Покупателю (его представителю), указанному им лицу (грузополучателю) или уполномоченному перевозчику.
3.1.12. Поставка соответствующей партии Товара, согласованной в порядке указанном в подпунктах 3.1.1. – 3.1.4. осуществляется силами и средствами Поставщика на Склад Покупателя, если в Спецификации не указан иной адрес Покупателя(грузополучателя).
3.1.13. В случае поставки некачественного и/или не соответствующего ассортименту и/или номенклатуре товара и/или недопоставки товара, замена товара и/или допоставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика в течение 5 календарных дней с момента требования Покупателя.
3.1.14. Стороны согласовали, что Покупатель обязуется получать продукцию в оборотной таре (паллет, ящик, поддон), предоставленной Поставщиком. Покупатель обязуется использовать тару исключительно для целей упаковки и хранения продукции. Возврат оборотной тары осуществляется в течение 30 дней с момента получения продукции.
3.1.15. Поставщик обязуется предоставить Покупателю надлежаще заполненный и подписанный документ, подтверждающий количество и состояние полученной оборотной тары. Данный документ должен быть представлен Поставщику вместе с возвратом оборотной тары. В случае несоблюдения этого требования, Поставщик оставляет за собой право потребовать сумму соответствующую стоимости не возвращенной тары с Покупателя или её компенсации в ином порядке, предусмотренном законодательством.

4. ПРИЕМКА ТОВАРА

4.1. Приемка Товара по количеству, ассортименту, а Товаров, поступивших в таре – по количеству мест, и качеству (видимые недостатки, которые можно обнаружить путем осмотра Товара без вскрытия тары /упаковки), производится Покупателем в момент получения Товара от Поставщика путем подписания уполномоченным представителем Покупателя товаросопроводительных документов, при отсутствии возражений со стороны Покупателя.
4.2. Товарная накладная, подписанная уполномоченными представителями Поставщика и Покупателя, отражает фактически переданное количество Товара.
4.3. Если при передаче Товара Покупателю будет обнаружено несоответствие Товара требованиям настоящего Договора, Покупатель вправе отказаться от получения Товара, сделав соответствующую отметку в товаросопроводительных документах.
4.4. Покупатель вправе осуществить возврат товара Поставщику не зависимо от срока годности. Если оплата за Товар была осуществлена, Поставщик в свою очередь, по выбору Покупателя, обязуется вернуть Покупателю в течение 5 банковских дней всю сумму возвращенного товара либо осуществить замену товара на товар, требуемый Покупателем.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Качество Товара должно соответствовать техническим регламентам, государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), действующим в отношении данного вида Товара, отвечать требованиям действующего законодательства РУз, предъявляемым к данному виду Товаров, а также качественным удостоверениям производителя и сертификатам соответствия, который Поставщик передает Покупателю вместе с Товаром..
5.1.1. Обязанность по обеспечению товара надлежащей упаковкой и маркировкой лежит на Поставщике.
5.1.2. Если Товар входит в перечень отдельных видов товаров, в отношении которых вводится требование по обязательной цифровой маркировке средствами идентификации по законодательству РУз, ответственность за наличие кода маркировки отвечающего требованиям к средствам цифровой идентификации, требований по

проверке достоверности введения в оборот товаров, подлежащих обязательной цифровой маркировке определённое законодательством РУз, а также за нарушение требований порядка обязательной цифровой маркировки, в том числе за ввод в оборот и оборот отдельных видов продукции несет Поставщик.
5.1.3. Поставляемый товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара. Упаковка должна предохранять товар от всякого рода повреждений.
5.2. Акт о скрытых недостатках товаров, может быть составлен также в период хранения до продажи, независимо от времени получения товаров.
5.2.1. Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида продукции проверке и выявлены лишь в процессе использования и хранения продукции.
5.3. В случае обнаружения в поставленном Товаре недостатков, в том числе в процессе предпродажной подготовки (подготовки Товара для реализации конечному Потребителю) либо после реализации Товара конечному покупателю (потребителю) Покупатель извещает об этом Поставщика и вправе по своему выбору потребовать:
5.3.1. соразмерного уменьшения цены Товара;
5.3.2. возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара;
5.3.3. безвозмездного устранения недостатков Товара;
5.3.4. замены на качественные Товары того же или другого ассортимента;
5.3.5. вместо предъявления требований, указанных в п. 5.3.1 – 5.3.4, Покупатель вправе вернуть Товар, в котором обнаружены недостатки, Поставщику и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы.
5.4. Требования, указанные в п. 5.3.1-5.3.2, 5.3.4., 5.3.5 Договора, подлежат удовлетворению Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения извещения от Покупателя. Требование, указанное в п. 5.3.3 Договора, подлежит удовлетворению в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня получения извещения от Покупателя. При этом Покупатель передает Товар для безвозмездного устранения недостатков непосредственно Поставщику.
5.5. Поставщик, обязан принять и вывезти некачественный Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента извещения Поставщика Покупателем, с места нахождения такого Товара, указанного в соответствующем извещении, своими силами и за свой счет. С момента получения извещения Поставщиком, такой Товар считается находящимся на платном ответственном хранении у Покупателя после истечения 5 дневного срока.
5.6. Требования, связанные с недостатками Товара, предъявляются Поставщику, если эти недостатки обнаружены в течение срока годности или иного срока, определенного законодательством Республики Узбекистан.
5.7. Стороны пришли к соглашению, что при возникновении между Покупателем и Поставщиком спора по поводу недостатков Товара, не согласия с Актом Покупателя или причин их возникновения любой из сторон может быть назначена экспертиза.
Под экспертизой понимается получение экспертного заключения в любой независимой экспертной организации. При этом в случае назначения экспертизы Поставщиком, экспертная организация, сроки проведения экспертизы и ее стоимость предварительно должны быть согласованы с Покупателем.
Расходы по экспертизе несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну. Если результаты экспертизы окажутся в пользу оплатившей ее стороны, другая сторона возмещает расходы на экспертизу Стороне, в пользу которой результаты экспертизы, в том числе и в случае назначения экспертизы по соглашению Сторон. Все платежи в соответствии с настоящим пунктом подлежат оплате соответствующей обязанной Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления счета другой Стороной.
5.8. Поставщик обязуется оплатить Покупателю понесенные им расходы, связанные с компенсацией вреда причиненного жизни и здоровью или имуществу потребителя, причиненного недостатками Товара, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Покупателя копии решения суда вступившего в законную силу (в том числе арбитражного суда, третейского суда, суда общей юрисдикции) устанавливающего сумму соответствующей компенсации и документов, подтверждающих выплату Покупателем денежных средств в соответствии с таким решением суда.
5.9. Поставщик соглашается и признает, что документом, подтверждающим, что Товар, в котором обнаружен недостаток, был поставлен Покупателю Поставщиком, является копия товарной накладной.
5.10. Если количество Товара определенного вида, в котором обнаружены недостатки, в том числе в течение Гарантийного срока, превысит 5 (пять) процентов от общего количества поставленного Товара данного вида, Покупатель вправе вернуть Поставщику весь поставленный Товар данного вида, а Поставщик обязуется своими силами и за свой счет забрать такой Товар со склада Покупателя, а также вернуть уплаченную за такой Товар денежную сумму в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предъявления Покупателем соответствующего требования.
5.11. Транспортировку возвращаемого Товара до Поставщика и расходы, связанные с обратной доставкой Товара, несет Поставщик.
5.12. По запросу Покупателя, Поставщик обязуется не позднее двух рабочих дней предоставить в распоряжение Покупателя, отсканированные копии документов, подтверждающих качество товара (сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, отказных писем, иных подобных документов, установленных действующими требованиями).

6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Поставщик обязан:

6.1.1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества и в обусловленном настоящим Договором ассортименте, сопровождаемый правильно оформленной счет – фактурой и товаросопроводительными документами.

6.1.2. В том случае, если Товар допускает разовую сертификацию, и сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты, фитосанитарные сертификаты, ветеринарные сертификаты и т.д., и т.п. (далее по тексту Договора – Сертификаты) представляются Поставщиком исключительно при заключении (подписании) настоящего Договора, и последующего своевременного их обновления со стороны Поставщика.

6.1.3. В день поставки сообщить по телефону (телеграммой, телефаксом) или электронной почте Покупателю об осуществлении поставки в согласованное Сторонами время.

6.1.4. Обеспечить доставку Товара в период действия настоящего Договора на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

6.1.5. Принять возврат Товара, в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.2. Покупатель обязан:

6.2.1. Осуществить проверку при приемке Товара по количеству, качеству и ассортименту, составить и подписать соответствующие документы (акт приемки, накладную и т.д.).

6.2.2. Сообщить Поставщику о замеченных при приемке или выявленных недостатках полученного Товара.

6.2.3. Оплатить поставленный Поставщиком Товар согласно условиям настоящего Договора.

6.2.4. Соблюдать условия хранения, указанные на упаковке Товара.

7. ФОРС- МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, если это стало следствием непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), которые Стороны не могли предусмотреть в момент заключения Договора и не могли их предотвратить. Для целей настоящего Договора к форс-мажорным обстоятельствам относятся: а) стихийные бедствия, землетрясение, наводнение, ураганы, эпидемии, пожары, войны, военные действия, блокада, общенациональные и отраслевые забастовки, б) изменения законодательства, решения государственных органов, действия (бездействия) банков; если указанные обстоятельства непосредственным образом повлияли на исполнение договорных обязательств.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана в 5-дневный срок известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

7.3. Стороны обязуются выполнить свои обязательства по данному Договору сразу после истечения форс-мажорных обстоятельств. Если вышеуказанные обстоятельства будут продолжаться свыше 3 (трех) месяцев, то любая из сторон может расторгнуть настоящий Договор без возмещения другой стороне возможных убытков.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае просрочки поставки, Поставщик обязуется уплатить Покупателю пеню в размере 0.5% от не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы не поставленного в срок Товара.

8.2. В случае обнаружения несоответствия Товара требованиям, указанным в настоящем Договоре, Покупатель вправе вернуть Товар Поставщику или потребовать его замены на Товар, удовлетворяющий требованиям настоящего Договора.

8.3. В случае нарушения Покупателем сроков и условий оплаты, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0.5% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы просроченного платежа.

8.4. За поставку Товара, ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 15% от стоимости Товара ненадлежащего качества.

8.5. Уплата штрафа и/или пени не освобождает Сторону, уплатившую штраф и/или пеню, от исполнения принятых на себя обязательств.

8.6. Поставщик не осуществляет и не будет осуществлять в ходе исполнения настоящего Договора:

- уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности, в том числе, но не ограничиваясь этим, путем создания схемы "дробления бизнеса", направленной на неправомерное применение специальных режимов налогообложения;
- совершения действий, направленных на искусственное создание условий по использованию пониженных налоговых ставок, налоговых льгот, освобождения от налогообложения;
- создания схемы, направленной на получение наличных денежных средств;
- сделок, совершенных лишь для вида, без намерения создать юридические последствия (мнимая сделка), а также сделок, с целью прикрыть другие сделки (притворная сделка);

- не отражения дохода (выручки) от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), в том числе в связи с вовлечением в предпринимательскую деятельность подконтрольных лиц, а также отражения в регистрах бухгалтерского и налогового учета заведомо недостоверной информации об объектах налогообложения.
- Поставщик гарантирует и несет полную ответственность за уплату НДС в сроки и порядке, установленные налоговым законодательством. В случае неуплаты НДС Поставщиком, Покупатель не несёт ответственности за действия Поставщика.

8.7. Стороны гарантируют что основной целью совершения настоящей сделки по настоящему договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога.

8.8. В случае нарушения Поставщиком данного условия и возложения на Покупателя в связи с этим санкций со стороны уполномоченного органа РУз, Поставщик обязуется компенсировать Покупателю все понесенные расходы в связи с уплатой штрафов, а также возместить убытки, и иные платежи, возникшие по вине Поставщика, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента выставления такого требования.

8.9. В случае, если Поставщик имеет непогашенную, просроченную задолженность по другим договорам или счетам заключенным с Покупателем, Покупатель вправе осуществить односторонний зачет задолженности, путем уведомления по системе Дидокс в виде письма.

8.10. «Подсанкционное лицо» - это любое лицо, в отношении которого введены блокирующие Санкции или полный запрет на операции (т.е. любое лицо, с которым осуществление любых сделок в целом запрещено Санкциями), в том числе в результате того, что такое лицо: (а) включено в (i) Список граждан особых категорий и запрещенных лиц, который ведется Управлением по контролю за иностранными активами при Министерстве финансов США (OFAC); (ii) Санкционный список Великобритании, который ведется Управлением по применению финансовых санкций (OFSI); (iii) сводный список финансовых санкций Европейского союза; (iv) сводный список Совета Безопасности ООН; и/или (v) любой другой список лиц, подпадающих под блокирующие Санкции, который ведется любым указанным санкционным органом; или (б) принадлежит (на 50% и более) или контролируется (или иным образом действует от имени) одного или более лиц, в отношении которых применяются Санкции.

8.11. «Санкции» — это нормативные акты обязательной силы, предусматривающие специальные экономические меры ограничительного характера в виде запрета на совершение определенных действий, направленных, в том числе, на замораживание активов, блокирование счетов, запрет экспорта, ре-экспорта (поставок технологий и оборудования), на совершение сделок с определенными лицами и/или по определенным направлениям и иные ограничения, которые могут вводиться государственными органами Республики Узбекистан, Советом и Комиссией Европейского Союза (далее – ЕС, перечень, которых приведен по адресу в сети Интернет: https://www.eeas.europa.eu/eeas/european-union-sanctions_en), Правительством Его Величества (включая Государственного секретаря, Казначейство Его Величества и Управление по применению финансовых санкций (OFSI), перечень, которых приведен по адресу в сети Интернет: http://www.hm-treasury.gov.uk/d/sanctionsconlist.htm; Организацией Объединенных Наций (далее – ООН, перечень, которых приведен по адресу в сети Интернет: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list; и Правительством Соединенных Штатов Америки, в том числе Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства Финансов США (далее – США, перечень, которых приведен по адресу в сети Интернет: https://ofac.treasury.gov/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists.

8.12. Стороны признают возможность применения Санкций к Сторонам и/или к их отношениям, связанным с исполнением настоящего Договора.

8.13. Исполнитель/Продавец/Поставщик/Подрядчик заверяет и гарантирует, что: Исполнитель/Продавец/Поставщик/Подрядчик, а также её акционеры/участники, конечные бенефициары, компании группы, аффилированные лица, члены коллегиальных органов и/или единоличный исполнительный орган не является Подсанкционными лицами; (ii) не участвует в любых прямых сделках или операциях с любым лицом, находящимся под Санкциями, включая экспорт, импорт, доставку, продажу или предоставление услуг Подсанкционным лицам, в той степени, в которой такая деятельность нарушает Санкции; (iii) не заключает Договор с целью обхода Санкций или в интересах лиц, находящихся под Санкциями, или для предоставления им финансирования.

8.14. В случае, если:

- заверение Исполнителя/Продавца/Поставщика/Подрядчика в соответствии с предыдущим пунктом Договора было ложным в момент представления или станет недействительным, после даты заключения настоящего Договора на любой из стадий его исполнения, в том числе Исполнителем/Продавцом/Поставщиком/Подрядчиком будут допущены нарушения Санкций;
- после даты заключения настоящего Договора на любой из стадий его исполнения в отношении Исполнителя/Продавца/Поставщика/Подрядчика будут введены Санкции, в том числе Исполнитель/Продавец/Поставщик/Подрядчик будет включен в санкционные списки юрисдикций, указанных в определении термина «Санкции»;
- исполнение Договора приведет к нарушению Санкций Заказчиком/Покупателем;
- Заказчик/Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.

8.15. В случае наличия возможности, по инициативе Заказчик/Покупатель, Стороны могут провести переговоры и обсудить вероятность изменения или прекращения обязательств по Договору новацией, с целью надлежащего исполнения Договора, которое бы не нарушало Санкции и которое применимо к отношениям Сторон в силу применимого законодательства к Договору.

8.16. В случае, если одновременно:

- невозможно исполнить обязательства по Договору без нарушения Санкций; и
- невозможно внести изменения в Договор или осуществить новацию обязательств таким образом, чтобы исполнение обязательств не нарушало Санкций;

Исполнитель/Продавец/Поставщик/Подрядчик обязан исполнить те обязательства по Договору, исполнение которых не приводит к нарушению Санкций.

8.17. В том случае, если обязательства могут быть исполнены без нарушения Санкций досрочно, Заказчик/Покупатель вправе потребовать исполнения всех или части обязательств досрочно, а другая Сторона соответственно обязана исполнить такие обязательства досрочно.

8.18. Заказчик информирует исполнителя, о неприятии исполнителем любых коррупционных проявлений и наличии у заказчика системы противодействия коррупции, которая закреплена в локальных нормативных актах заказчика.

8.19. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их работники обязуются не осуществлять действий, квалифицируемых применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача и/или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действий, нарушающих требования применимого законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее – Коррупционные нарушения).

8.20. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг), направленных на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

8.21. В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Сторона обязуется незамедлительно, но не позднее 3 рабочих дней, уведомить об этом другую Сторону в письменной или электронной форме. В таком уведомлении Сторона должна указать на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания полагать, что Стороной, ее работниками совершены Коррупционные нарушения. После направления такого письменного уведомления Сторона вправе приостановить исполнение обязательства по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что Коррупционное нарушение не произошло или не произойдет в будущем. Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой Стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления.

8.22. В случае совершения Стороной Коррупционного нарушения и/или не получения ответа в соответствии с предыдущим пунктом настоящего Договора другая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и любых связанных с ним обязательств, потребовать возмещения в полном объеме убытков, понесённых Стороной в результате такого нарушения.

8.23. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие неправомерных негативных последствий, как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

8.24. В целях предупреждения фактов коррупционных и мошеннических действий Стороны предоставляют друг другу контакты Единой горячей линии для сообщений о фактах коррупции:

Контакты Bozzorchi:

- Телефон горячей линии: +998 95 818 03 33;
- Электронная почта для сообщений: Muhammed.veysal@gmail.com

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Стороны берут на себя обязательство не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну другой Стороны и ставшие известными в результате их взаимного сотрудничества. Стороны гарантируют выполнение обязательств по настоящему разделу работниками Сторон и/или привлеченных ими третьих лиц.

9.2. Условия настоящего раздела вступают в силу с момента подписания настоящего Договора и действуют в течение всего срока действия настоящего Договора, а также в течение 3 (трех) лет, если это не оговорено отдельно при предоставлении информации.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. В случае возникновения разногласий все вопросы решаются путем переговоров и урегулирования спора в претензионном порядке. Срок ответа на претензию Стороны установили в 15 (пятнадцать) календарных дней со дня получения претензии с необходимыми документами. Претензия считается полученной Стороной, если она была отправлена по адресу, указанному Стороной в настоящем Договоре. В случае возврата письма почтовой

службой по причине не нахождения Стороны по адресу, или при истечении срока хранения, претензия так же считается полученной Стороной.
10.2. Неурегулированные путем переговоров споры по исполнению настоящего Договора подлежат рассмотрению в Ташкентском межрайонном экономическом суде, в соответствии с процессуальным законодательством Республики Узбекистан.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «___» _____ 20__ года, а в части взаиморасчетов – до полного их завершения. В случае если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о желании расторгнуть настоящий Договор не позднее чем за 30 календарных дней до даты истечения срока действия настоящего Договора, Договор считается продленным на тех же условиях на каждый последующий год.
11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию Сторон и с обязательным исполнением Сторонами своих обязательств по Договору до момента его расторжения.
11.3. Любая из Сторон может требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
11.3.1. Поставщик – в случае неоднократного нарушения сроков оплаты, со стороны Покупателя;
11.3.2. Покупатель – в случае не поставки Товара, неоднократного нарушения сроков поставки, либо поставки Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок.
11.3.3. Покупатель и Поставщик – в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Поставщик обязуется воздерживаться от каких-либо действий, в том числе предложений или обещаний, которые могут быть прямо или косвенно истолкованы как коммерческий подкуп.
12.2. Содержание текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
12.3. Сведения* о государственной регистрации сторон в качестве плательщика НДС:

ПОСТАВЩИК:	ПОКУПАТЕЛЬ:
Присвоенный регистрационный код в качестве плательщика НДС: отсутствует	Присвоенный регистрационный код в качестве плательщика НДС: отсутствует

* В том случае, если Сторона не является плательщиком НДС и у неё отсутствует свидетельство о государственной регистрации в качестве плательщика НДС, и как следствие – не присвоен регистрационный код, то такая сторона заполняет данную таблицу, путем написания следующего: «отсутствует».
** В случае, последующего получения одной из сторон свидетельства о государственной регистрации в качестве плательщика НДС, и как следствие –присвоение регистрационного кода, то такая сторона направляет другой стороне письменное уведомление об этом с приложением к нему надлежаще заверенной копии такого свидетельства.
12.4. В случаях изменения адреса, банковских и иных реквизитов одной из стороны, а также в случаях ликвидации, реорганизации либо изменении наименования, такая сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней направить другой стороне соответствующую информацию, при этом другая сторона не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора вследствие непредставления в срок указанной выше информации.
12.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются сторонами в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения.
12.6. Стороны не вправе без письменного согласия другой Стороны передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.
12.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан.
12.8. При заключении Договора Поставщик обязан предоставить следующие копии следующих документов, заверенных Поставщиком:
- Свидетельство о государственной регистрации и копию устава организации Поставщика;
- Копия паспорта, протокол и/или приказ на исполнительный орган Поставщика;
- Сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты, фитосанитарные сертификаты и прочие документы, относящиеся к Товару;
- Свидетельство о постановке Поставщика в качестве плательщика НДС, если Поставщик является плательщиком НДС;
- Доверенность, если от лица Поставщика Договор подписывает уполномоченное лицо.

12.9. Стороны несут полную ответственность за достоверность предоставленных им документов, прилагаемых к настоящему Договору.
12.10. Любые спецификации, приложения и счета на оплату, оформленные в порядке, определенном в пункте 2.1 настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью.

12.11. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу – по одну экземпляру для Поставщика и Покупателя.
12.12. С подписанием настоящего Договора стороны полностью подтверждают, что у представителей Сторон, а именно у представителя Поставщика и у представителя Покупателя, поименованных в преамбуле настоящего Договора, имеются все законные, юридически обоснованные, полномочия на право заключения такого рода сделок (договоров), а равно и подписания настоящего Договора, в том числе необходимые разрешения (решения) своевременно полученные ими от собственников Обществ, в котором они работают, в том случае, когда этого прямо и/или косвенно требует как действующее законодательство Республики Узбекистан, так, и возможно, внутренние нормы и правила, имеющие юридическую силу внутри предприятия Покупателя и Поставщика.
12.13. К настоящему Договору прилагается: Прейскурант цен на Товары.

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ПОСТАВЩИК:	**ПОКУПАТЕЛЬ:**
ООО «SUPPORT SAMARQAND»	**ООО "ZIYOSAD SERVIS"**
г.Ташкент, Чиланзарский район,	Адрес: г. Ташкент, Яккасарайский район,
ул.Арнасай, 1АР/с 20208000904736147001	Дамариқ MFY, ул. Абдулла Каххора, дом - 87
МФО 00444	ИНН: 205085305
в ОПЕРУ АИКБ «Ипак Йули»	ОКЭД: 46900
ИНН 300974584 ОКЭД 46360	Р/С: 2020 8000 2043 3962 1001
Тел: (871) 253-11-87	Банк: Ракатский филиал "Узпромстройбанк"
	МФО: 00440
Директор	
Абдуллаев Д.Т._____	Генеральный директор_____ Зиёвиддинов З.З.

Приложение №1
к Договору поставки

№___ от «__» _____ 20__ г.

Прейскурант цен на Товары

Наименование	Ед. изм.	Штрихкод	ИКПУ	Цена за единицу с учетом НДС
----------	-----	----------	----------	----------

Поставщик: **Покупатель:**

Директор _____ /_____ м.п.

Генеральный директор_____ Зиёвиддинов З.З. м.п.

Продавец не в силу своих возможностей имеет право менять цену на товар не более чем на __ %